

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2462/2533

นาย สุรพล ศรีพงษ์ สาร
บริษัท เงินหลิน อุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 48

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 คำว่า "เจ็บป่วย" หมายความว่า ลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดจากการทำงานตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด การที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวให้คำนิยามของคำว่า "เจ็บป่วย" ไว้เช่นนั้นก็เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ฉะนั้นเมื่อคดีนี้โจทก์มิได้ฟ้องเรียกเงินทดแทนจากจำเลย แต่เรียกเงินค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และเมื่อจำเลยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่า กรณีลูกจ้างป่วยไม่ว่าเนื่องจากการทำงานหรือไม่จำเลยก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ จำเลยต้องจ่ายตามข้อตกลงเช่นนั้น ข้ออ้างตามอุทธรณ์ของจำเลยถึงหลักกฎหมายที่ว่า การเจ็บป่วยของโจทก์เกี่ยวกับการทำงานหรือไม่ ศาลฎีกาย่อมไม่วินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ 7,700 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด จำเลยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชย จำเลยยังไม่จ่ายค่าจ้างในเดือนมิถุนายน 2532 จำนวน 7,700 บาท ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน 1,796 บาท โจทก์เจ็บป่วยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาลไปเป็นเงิน 18,413 บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุอันควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นเงิน 100,000 บาทขอให้จำเลยจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 7,700 บาทค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 100,000 บาทค่าจ้างค้างจ่าย 7,700 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 1,796 บาท ค่าชดเชย 23,100 บาท ค่ารักษาพยาบาล 18,413 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระต้นเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยยังไม่ครบกำหนดหนึ่งปี จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยจึงไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายฐานเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การที่โจทก์เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ใช่เนื่องจากการทำงานให้จำเลยหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน จำเลยไม่ตั้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงาน พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์เป็นค่าเสียหาย 25,000 บาท ค่าชดเชย 23,100 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 7,700 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 1,796.66 บาทค่ารักษาพยาบาล 13,413 บาท รวมเป็นเงิน 71,009.66 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว

นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 3 กรกฎาคม 2532) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ประเด็นที่ว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา
สามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริง
ว่า โจทก์ป่วยด้วยโรคไตได้ขอลาป่วยไปตรวจรักษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2523
เป็นต้นไปหลังจากนั้นโจทก์ต้องเข้ารับการรักษาดูแลด้วยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2532 และพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปจนถึงวันที่ 8
มิถุนายน 2532 เป็นการฟังข้อเท็จจริงว่าตลอดระยะเวลาที่โจทก์ไม่ได้ไปทำงาน
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2523เป็นต้นไปนั้น โจทก์ป่วยด้วยโรคไตอยู่ในระหว่าง
เตรียมตัวเข้าผ่าตัดรักษาและพักรักษาตัวหลังการผ่าตัดโจทก์ไม่ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา
สามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร อุทธรณ์ข้อ 2 ก.ข. ของโจทก์อ้างข้อ
เท็จจริงต่าง ๆ ว่าโจทก์ได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยให้

เกี่ยวกับอายุงานของโจทก์ จำเลยอุทธรณ์เป็นข้อกฎหมายว่าจำเลยจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2531 ตามเอกสารหมาย จ.1 ต้องถือว่าจำเลย
เป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1015 โจทก์ทำงานกับจำเลยภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคล โจทก์จึงมีอายุงานไม่
ครบ 1ปีนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2531
จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำและศาลแรงงานกลางก็ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้

จ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2531 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ยุติดังกล่าว ปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าโจทก์มีสภาพเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2531 ไม่อาจเป็นนายจ้างของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2531 นั้น แม้จำเลยให้การต่อสู้มาแต่ต้น แต่ศาลแรงงานกลางไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นพิพาทจำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านไว้ จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้เช่นเดียวกัน

จำเลยอุทธรณ์เรื่องค่ารักษาพยาบาลต่อไปว่าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 คำว่า "เจ็บป่วย" หมายความว่า ลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด การเจ็บป่วยของโจทก์ไม่เกี่ยวกับการทำงานนั้น เห็นว่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานดังกล่าวให้คำนิยามของคำว่า "เจ็บป่วย" ไว้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องเรียกเงินทดแทนจากจำเลย แต่เรียกเงินค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติว่า กรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยไม่ว่าเนื่องจากการทำงานหรือไม่ จำเลยก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ศาลฎีกาจึงไม่ต้องวินิจฉัยตามหลักกฎหมายที่จำเลยกล่าวอ้างอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาเกี่ยวกับเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีว่าโจทก์ฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีปีละ 6 วัน และเรียกค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน 1,796 บาท พออนุโลมได้ว่า โจทก์เรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุด

พักผ่อนประจำปีตามส่วนมา 7 วัน เป็นเงิน 1,796 บาท แม้คำนวณโดยถูกต้องแล้ว
จะเป็นเงิน 1,796.66 บาท แต่ตามคำขอของโจทก์เรียกร้องเพียง 1,796 บาท ศาล
แรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเป็นเงิน 1,796.66 บาท จึงเป็นการพิพากษาเกิน
คำขอ แม้จำเลยมิได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้โดยตรงแต่ก็ได้อุทธรณ์ในเรื่องค่าจ้าง
สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีมาด้วยศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้
โจทก์เป็นเงิน 1,796 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงาน
กลาง.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------